



Marisa Tiansay Abdullah

lawan

Zeti binti Ismail

Mohd Faizal bin Ismail

Farah Ina binti Ismail

Ahmad Azzam bin Ismail

Ahmad Ikram bin Ismail

Amir Hakim bin Ismail

Mohd Wali bin Ismail

Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Dato' Mohammad Adib bin Husain (Pengerusi), YA Dato' Haji Mohd Amran bin Mat Zain (Ahli Panel) dan YA Dato' Haji Mohamad Shakir Bin Abdul Hamid (Ahli Panel)

31 Mei 2022 / 29 Syawal 1443H

Kes Rayuan No. 10000-085-0076-2020

[Permohonan Melanjutkan Tempoh Masa Menfailkan Semakan]

Peguan Pemohon: *Puan Nurhidayah binti A Bakar dari Tetuan Kamar Ainiah & Co.*

Peguan Responden: *Muhammad Nakhaie bin Ishak dari Tetuan J.Lee & Associates*

ALASAN PENGHAKIMAN

Fakta Kes

1. Kes ini merupakan satu permohonan kebenaran untuk memfailkan Permohonan Semakan di Luar Tempoh berdasarkan seksyen 238

Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 oleh Pemohon terhadap perintah Mahkamah Tinggi Syariah di Shah Alam bertarikh 24 Februari 2020 bagi kes Permohonan Pengesahan Hibah melalui Kes No: 10400-044-0037-2020. Permohonan ini dibuat berikutan kegagalan Pemohon untuk memfailkan Permohonan Semakan dalam tempoh 30 hari dari tarikh keputusan yang diberikan oleh Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Selangor.

2. Pemohon dalam permohonan ini memohon agar mahkamah memerintahkan sebagaimana berikut:
 - a. Mahkamah membenarkan lanjutan masa bagi Pemohon untuk memfailkan Semakan terhadap Perintah Hibah tersebut dalam tempoh empat belas (14) hari dari Perintah Kebenaran dikeluarkan dan dimeterai selari dengan seksyen 238 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 dan Arahan Amalan No 7 Tahun 2014.
 - b. Kebenaran diberikan kepada pemohon untuk memfailkan Semakan terhadap Perintah Mahkamah Tinggi Syariah di Shah Alam dalam Kes No: 10400-044-0037-2020 (Perintah Hibah) yang telah diputuskan pada 24 Februari 2020 dan dimeterai pada 11 Jun 2020 selari dengan seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003.

3. Pemohon di dalam Permohonan ini ialah bekas isteri kepada Allahyarham Ismail bin Mohamad (Allahyarham) yang telah bernikah pada dan bercerai secara ta'liq pada 4 Mei 2017 manakala Responden 1 hingga 6 merupakan anak kandung Allahyarham hasil perkahwinan dengan bekas isteri bernama Wan Khairani binti Wan Mahmood. Responden 7 merupakan anak kandung Allahyarham bersama Pemohon.
4. Allahyarham telah meninggal dunia pada 30 Mac 2019 dan Allahyarham merupakan penghidap kanser Myeloma (kanser darah) sejak 17 Jun 2016.
5. Pemohon telah mendapat maklumat bahawa Responden 1 telah memfailkan kes pengesahan hibah berkaitan saham-saham Allahyarham di Syarikat Sri Alam melalui Kes No: 10400-044-0037-2020 di Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam yang mana mahkamah telah memberikan penghakiman bagi kes tersebut pada 20 Februari 2020.
6. Pemohon tidak berpuashati dengan keputusan Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam dan berhasrat untuk membuat semakan terhadap keputusan tersebut namun tempoh masa untuk Pemohon memfailkan semakan telah tamat pada 20 Mac 2020. Pemohon kemudiannya pada 14 Ogos 2020 telah memfailkan Permohonan Kebenaran Lanjut Tempoh Memfailkan Semakan melalui Kes Permohonan No: 10000-085-0076-2020.

Ulasan Mahkamah Rayuan Syariah

7. Berdasarkan Arahan Amalan Mahkamah Syariah No. 7 Tahun 2014, mana- mana permohonan semakan hendaklah dibuat dalam tempoh 30 hari daripada tarikh keputusan dikeluarkan oleh Mahkamah kecuali ianya dibenarkan oleh Mahkamah yang lebih tinggi. Di dalam kes ini, oleh kerana keputusan yang mahu disemak tersebut telah dikeluarkan melebihi tempoh 30 hari, maka Pemohon telah memfailkan permohonan kebenaran semakan ini.
8. Kuasa untuk melanjutkan tempoh masa untuk melakukan apa-apa perbuatan dalam mana-mana prosiding adalah kuasa budibicara Mahkamah. Ia diperuntukkan dengan nyata di bawah seksyen 238 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 yang menyatakan seperti berikut –

“238. (1) Mahkamah boleh, atas apa-apa terma yang difikirkannya adil, melalui perintah, melanjutkan atau memendekkan tempoh yang dalamnya seseorang dikehendaki atau dibenarkan oleh Enakmen ini atau oleh mana-mana penghakiman, perintah atau arahan untuk melakukan apa-apa perbuatan dalam mana-mana prosiding.

(2) Mahkamah boleh melanjutkan apa-apa tempoh yang disebut dalam subseksyen (1) walaupun permohonan untuk mendapatkan pelanjutan itu tidak dibuat sehingga selepas habis tempoh itu.”

9. Kami ingin menegaskan di sini bahawa di dalam mana-mana permohonan perlanjutan tempoh masa, adalah menjadi tanggungjawab Pemohon untuk menghujahkan tentang faktor-faktor tempoh kelewatan, sebab kelewatan, kebarangkalian untuk berjaya dalam rayuan dan tahap prejudis kepada pihak yang satu lagi untuk pertimbangan Mahkamah.
10. Faktor-faktor tersebut telahpun dijelaskan oleh Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor di dalam kes Sharifah Badariah Bt. Mari lwn. Yasran b. Hj. Hussain [2012] JH34(2) yang mana Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor telah memberi pendapat bahawa :-

“Oleh kerana perkara yang hendak dirayu ini melibatkan perkara yang serius dan memandangkan fakta bahawa Pemohon yang jahil undang-undang prosedur tidak diwakili peguam ketika prosiding komital tersebut, maka kami berpendapat kegagalan Pemohon untuk memfailkan Notis Rayuan dalam tempoh yang ditetapkan boleh dimaafkan.”

11. Kes tersebut kemudiannya diikuti oleh Mahkamah Rayuan Syariah Wilayah Persekutuan didalam kes Aziah binti Abdul Aziz lwn Azmi bin Abd. Aziz [2013] JH 36(1) 50 serta kes Fatima @ Hasnah binti Daud lwn Wan Hassan bin Wan Daud [2015] JH 40(1)di mana Panel Rayuan telah menggariskan beberapa faktor yang perlu diberi pertimbangan sebelum membenarkan sesuatu permohonan di bawah seksyen 238 tersebut. Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah dalam kes Aziah bin Abdul Aziz menyatakan;

“Kebenaran untuk melanjutkan masa rayuan adalah merupakan budi bicara Mahkamah. Mahkamah di dalam melaksanakan budi bicaranya akan mengambil kira 5 faktor iaitu :-

- i. tempoh kelewatan,*
- ii. alasan kepada kelewatan,*
- iii. kebarangkalian untuk rayuan tersebut dibenarkan dan juga*
- iv. tahap prejudis kepada Responden jika permohonan untuk lanjutan dibenarkan.*
- v. Kesilapan peguam, bentuk dan keadaan ianya telah dilakukan*

Walau bagaimanapun, faktor ini hanyalah panduan bagi tujuan melaksanakan budi bicara sahaja dan tidak bermaksud menjadi satu keperluan yang ketat dan mandatori.

Ianya bukan bukan suatu keperluan bahawa semua faktor perlu menyebelahi pihak pemohon di dalam melaksanakan kuasa budi bicara tersebut.

12. Mahkamah dalam menggunakan kuasa budibicaranya bagi membenarkan atau tidak suatu permohonan pelanjutan tempoh, Mahkamah akan terlebih dahulu meneliti dan memastikan bahawa kelewatan tersebut bukanlah suatu kelewatan yang disengajakan oleh Pemohon. Jika kelewatan yang berlaku adalah suatu yang disengajakan oleh Pemohon, Mahkamah tidak perlu memberikan peluang kedua kepada Pemohon dan menolak permohonan Pemohon.

13. Disamping itu juga, sebelum Mahkamah membenarkan sesuatu pelanjutan tempoh, Mahkamah juga harus berpendapat bahawa jika permohonan perlanjutan tempoh masa itu dibenarkan ianya tidak memprejudiskan pihak Responden. Malah, manfaat undang-undang yang akan diperolehi adalah lebih banyak dan keadilan kepada semua pihak lebih terpelihara jika sekiranya kebenaran itu diberikan.

Tempoh kelewatan

14. Pemohon tidak mendeposkan di dalam affidavit beliau berkaitan tempoh kelewatan memfailkan permohonan ini sejak perintah Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam diberikan. Garis panduan ini telah lama "*established*" melalui kes-kes terdahulu terutama kes-kes yang kami telah rujuk di atas. Pemohon dalam hujahnya menyatakan bahawa Pemohon tidak mengetahui berkaitan tempoh penghakiman kes tersebut diputuskan oleh mahkamah kerana Pemohon bukanlah pihak dalam Kes Pengesahan Hibah tersebut. Pemohon hanya mengetahui penghakiman tersebut setelah berlalunya tempoh masa yang diberikan untuk memfailkan semakan. Walau bagaimanapun Pemohon juga tidak memaklumkan bilakah Pemohon mengetahui berkaitan perintah kes tersebut.
15. Oleh kerana tempoh kelewatan ini merupakan perkara asas bagi pertimbangankami, kami telah merujuk kepada fakta kes. Keputusan Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam adalah pada 20 Februari 2020 dan tempoh 30 hari untuk pemfailan semakan berakhir pada 20 Mac 2020. Permohonan kebenaran untuk memfailkan semakan di luar

tempoh masa ini telah difailkan pada 14 Ogos 2020. Berdasarkan tarikh-tarikh tersebut, kami membuat dapatan tempoh kelewatan pemfailan permohonan kebenaran semakan ini adalah lebih kurang 4 bulan 25 hari.

Alasan Kelewatan

16. Pemohon dalam hujahnya menyatakan bahawa kelewatan ini adalah tidak disengajakan kerana sebagai orang awam, Pemohon tidak mempunyai pengetahuan berkenaan apa-apa prosiding Mahkamah. Pemohon telah menghujahkan alasan ini di para 4 Penghujahan Bertulis Tambahan Pemohon.
17. Pemohon menghujahkan bahawa beliau tidak sengaja mengambil masa yang lama untuk menfailkan semakan kerana Pemohon tidak mempunyai pengetahuan berkenaan undang-undang dan prosiding di Mahkamah. Pemohon juga menyatakan bahawa beliau bergantung sepenuhnya kepada nasihat peguam syariahnya yang menasihati dan memberi penjelasan kesan hibah tersebut kepada hak Pemohon ke atas harta-harta Allahyarham.

Kebarangkalian Pemohon berjaya di dalam semakan.

18. Berhubung dengan faktor kebarangkalian untuk Pemohon berjaya di dalam semakannya, kami dapati bahawa isu yang mahu dikemukakan oleh Pemohon di dalam semakannya nanti adalah berkenaan keabsahan hibah yang dibuat oleh Allahyarham sedangkan wujudnya bahagian Pemohon dalam saham-saham yang dihibahkan tersebut

berpunca daripada hak Pemohon dalam harta sepencarian setelah mengahwini Allahyarham selama tempoh 27 tahun.

19. Selain itu, hibah tersebut dibuat dalam tempoh tiga (3) minggu sebelum kematian Allahyarham yang mana Allahyarham merupakan penghidap kanser Myeloma (kanser darah) sejak 17 Jun 2016. Oleh itu Pemohon mempertikaikan keabsahan hibah yang dibuat dalam keadaan Allahyarham sedang mengalami *marad al maut*.
20. Pemohon berhujah bahawa terdapat kecacatan dalam proses perbicaraan dan/atau keputusan hakim bicara secara material bercanggah dengan undang-undang atau hukum syarak. Pemohon menyatakan bahawa beliau merupakan bekas isteri kepada Allahyarham yang mempunyai kepentingan terhadap harta Allahyarham setelah mengahwini Allahyarham selama tempoh 27 tahun. Oleh yang demikian, Pemohon mempunyai hak Harta Sepencarian atas saham-saham yang dihibahkan oleh Allahyarham kepada Responden-responden.
21. Di dalam hal ini, kami berpuashati dengan hujahan Pemohon bahawa wujudnya asas untuk pengesahan hibah ini diteliti semula, namun ianya bergantung kepada penghujahan lanjut Pemohon di dalam permohonan semakan yang akan difaikkannya jika permohonan ini dibenarkan. Berdasarkan ulasan tersebut, kami berpendapat bahawa Pemohon telah menunjukkan kepada kami bahawa permohonan perlanjutan masa ini adalah relevan berdasarkan faktor ini.
22. Berdasarkan alasan-alasan tersebut, kami bersetuju bahawa kelewatan di dalam tempoh yang munasabah manakala sebab kelewatan kerana

Pemohon-Pemohon adalah orang awam dan tidak berpengetahuan wajar kami pertimbangkan. Pada hemat kami, faktor kebarangkalian semakin diterima jika kebenaran ini diberikan juga adalah wujud. Permohonan ini juga tidaklah menjejaskan keadilan dan mendatangkan prejudis kepada mana-mana pihak. Sekalipun wujud prejudis kepada hak dan kepentingan Responden, prejudis tersebut adalah untuk mengutamakan keadilan dan menghilangkan mudarat bertepatan sebagaimana kaedah fiqhiyyah “لا ضرر ولا ضرار”

23. Kami sekali lagi menyatakan bahawa perlanjutan sesuatu tempoh masa untuk melakukan sesuatu di dalam undang-undang merupakan kuasa budi bicara kami. Walaupun telah ada panduan yang telah dijelaskan di dalam penghakiman Mahkamah terdahulu, namun ianya adalah sebagai panduan semata-mata dan kami tidaklah terikat dengan ketat untuk memenuhi kesemua faktor-faktor yang dinyatakan di dalam panduan tersebut.
24. Kami berpuashati bahawa Pemohon telah menunjukkan kepada kami bahawa permohonan ini wajar dibenarkan demi kepentingan keadilan. Kami berpuashati bahawa wujudnya keadaan khas yang akan memberikan keadilan kepada kedua-dua pihak di dalam kes ini sebagaimana yang dinyatakan oleh Panel Rayuan Mahkamah Syariah Selangor di dalam kes **Harun b. Abdullah lwn. Zainab bt. Alina [1987] JH 2 (1) 279** sebagaimana berikut;

“Oleh itu sebelum kebenaran diberi untuk melanjutkan masa rayuan dua perkara hendaklah dipenuhi. Yang Pertama mesti ada

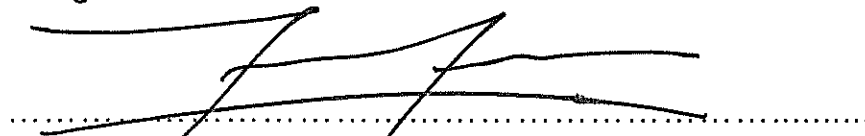
perihal-perihal istimewa (special circumstances), dan yang kedua, perihal-perihal istimewa itu akan mendatangkan atau membawa kepada keadilan.”

KEPUTUSAN

SETELAH meneliti notis dan affidavit Pemohon serta hujah yang dikemukakan
MAKA KAMI sebulat suara memutuskan dan memerintahkan sebagaimana
yang berikut:-

- 1) Permohonan Pemohon diterima.
- 2) Pemohon hendaklah memfailkan semakan dalam tempoh empat belas
(14) hari mulai hari ini.

Penghakiman ini diberikan oleh:-



1. YAA DATO' MOHAMMAD ADIB BIN HUSAIN

Pengerusi

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor.

Dipersetujui oleh:-

.....



2. YA DATO' HAJI MOHD AMRAN BIN MAT ZAIN

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor.

Dipersetujui oleh:-



3. YA DATO' HAJI MOHAMAD SHAKIR BIN ABDUL HAMID

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor